

Beihilfe — Prüfungsschema § 27 StGB

Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen

Wegen der limitierten Akzessorietät der Teilnahme setzt § 27 I StGB eine Haupttat voraus, die tatbestandsmäßig, rechtswidrig und vorsätzlich begangen ist; auf die Schuld des Haupttäters kommt es nicht an. Die Haupttat muss mindestens das Versuchsstadium erreicht haben (§ 22 StGB) — Beihilfe zum Versuch ist strafbar, die versuchte Beihilfe dagegen straflos.

1. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat

Die Haupttat muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen und rechtswidrig sein. Ist der Haupttäter gerechtfertigt, scheidet eine Teilnahme aus; fehlt ihm nur die Schuld, bleibt die Beihilfe möglich (limitierte Akzessorietät).

2. Vorsätzliche Begehung

Der Haupttäter muss vorsätzlich handeln; Teilnahme an einer Fahrlässigkeitstat gibt es nicht. Handelt der Vordermann ohne Vorsatz, kommt statt Beihilfe mittelbare Täterschaft nach § 25 I Alt. 2 StGB in Betracht.

3. Konkretisierung der Haupttat

Die Haupttat muss in ihren wesentlichen Merkmalen bestimmt sein, insbesondere nach Tatbestand, Angriffsrichtung und Tatopfer; Einzelheiten der Tatausführung — Ort, Zeit, genaue Modalitäten — müssen dagegen nicht feststehen.

II. Hilfeleisten

Hilfeleisten ist jede Handlung, die die Haupttat ermöglicht, erleichtert, absichert oder die Rechtsgutsverletzung intensiviert. Die Hilfe kann bis zur Beendigung der Haupttat geleistet werden.

1. Physische Beihilfe

Unterstützung durch einen gegenständlichen Tatbeitrag, etwa das Überlassen des Tatwerkzeugs, das Bereitstellen des Fluchtfahrzeugs oder das Aufbrechen des Zugangs zum Tatort.

2. Psychische Beihilfe

Bestärkung des bereits tatentschlossenen Haupttäters in seinem Tatentschluss oder Beseitigung von Hemmungen, etwa durch Rat, Zusagen für die Zeit nach der Tat oder Bestärkung am Tatort. Abzugrenzen von der Anstiftung (§ 26 StGB), die einen noch nicht entschlossenen Täter voraussetzt; die bloße Anwesenheit oder Billigung genügt für sich genommen nicht.

3. Beihilfe durch Unterlassen

Möglich, wenn den Gehilfen eine Garantenpflicht trifft (§§ 27, 13 StGB) und er die ihm mögliche und zumutbare Verhinderung der Haupttat unterlässt. Bei Zusammentreffen von § 27 II 2 StGB und § 13 II StGB ist die doppelte Milderung möglich.

4. Förderung der Haupttat

Nach h. M. muss die Hilfeleistung die Haupttat objektiv gefördert oder erleichtert haben; sie muss sich in der Haupttat auswirken, ohne dass eine Kausalität im Sinne der *conditio-sine-qua-non*-Formel für den Taterfolg zu verlangen ist.

III. Vorsatz (doppelter Gehilfenvorsatz)

Der Gehilfe muss vorsätzlich hinsichtlich zweier Bezugspunkte handeln; dolus eventualis genügt jeweils.

1. Vorsatz bezüglich der Haupttat

Der Gehilfe muss die Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen und ihrer Unrechtsdimension kennen und ihre Vollendung wollen. Wer nur einen Versuch fördern will, der nicht zur Vollendung führen soll, handelt ohne Gehilfenvorsatz (agent provocateur).

2. Vorsatz bezüglich der eigenen Hilfeleistung

Der Gehilfe muss wissen und wollen, dass sein Beitrag die fremde Tat fördert; die Vorstellung, einen unterstützenden Beitrag zu leisten, genügt.

3. Exzess des Haupttäters

Geht die Haupttat über das hinaus, was der Gehilfe sich vorgestellt hat, wird ihm der Exzess nicht zugerechnet; bleibt sie hinter der Vorstellung zurück, haftet der Gehilfe nur nach der tatsächlich begangenen Tat.

IV. Rechtswidrigkeit und Schuld des Gehilfen

Rechtswidrigkeit und Schuld sind für den Gehilfen eigenständig zu prüfen; Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe wirken nur für denjenigen, in dessen Person sie vorliegen. Zu beachten ist der Verbotsirrtum nach § 17 StGB, der gerade bei Randbeteiligten und bei neutralen Unterstützungshandlungen praktisch wird.

V. Besondere persönliche Merkmale, § 28 StGB

Fehlen dem Gehilfen strafbegründende besondere persönliche Merkmale des Haupttäters (§ 28 I StGB), ist seine Strafe zusätzlich nach § 49 I StGB zu mildern; bei strafscharfenden oder strafmildernden Merkmalen gilt nach § 28 II StGB der Grundsatz der Tatbestandsverschiebung, das Merkmal wirkt also nur für den Beteiligten, bei dem es vorliegt.

VI. Rechtsfolge: obligatorische Strafmilderung

Die Strafe des Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter (§ 27 II 1 StGB), ist aber zwingend nach § 27 II 2 StGB i. V. m. § 49 I StGB zu mildern. Anders als bei der Anstiftung (§ 26 StGB) besteht insoweit kein Ermessen; der Milderungsrahmen ist im Gutachten ausdrücklich zu nennen.

Typische Streitstände

Kausalität — Förderungs- oder Kausalitätstheorie beim Hilfeleisten

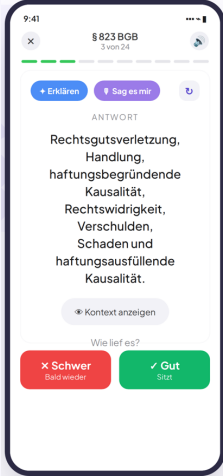
Nach der Rspr. und h. M. genügt es, dass die Hilfeleistung die Haupttat in irgendeiner Weise gefördert oder erleichtert hat; eine Kausalität für den Taterfolg im Sinne der conditio-Formel ist nicht erforderlich. Die Gegenauffassung in der Literatur verlangt einen kausalen Beitrag beziehungsweise eine messbare Risikoerhöhung, weil sonst die Strafbarkeit auf folgenlose Unterstützungshandlungen ausgedehnt werde; praktisch bedeutsam wird der Streit vor allem bei der psychischen Beihilfe und bei nicht eingesetzten Tatmitteln.

Neutrale Handlungen — Berufstypisches Alltagsverhalten als Beihilfe

Bei äußerlich neutralen, berufstypischen Handlungen stellt die Rspr. auf das Vorstellungsbild des Unterstützenden ab: Weiß er, dass das Handeln des Haupttäters ausschließlich auf eine Straftat abzielt, ist sein Beitrag Beihilfe; hält er dies nur für möglich, scheidet Beihilfe regelmäßig aus, es sei denn, das erkannte Risiko war so hoch, dass er sich die Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ. Teile der Literatur lösen das Problem stattdessen objektiv über die Lehre von der objektiven Zurechnung oder das Kriterium des deliktischen Sinnbezugs.

Sukzessive Beihilfe — Hilfeleistung zwischen Vollendung und Beendigung

Nach der Rspr. und h. M. ist Beihilfe noch nach Vollendung bis zur tatsächlichen Beendigung der Haupttat möglich, etwa durch Sicherung der Beute. Die Gegenauffassung lässt Beihilfe nur bis zur Vollendung zu, weil mit der Tatbestandsverwirklichung nichts mehr gefördert werden könne und die Abgrenzung zu den Anschlussdelikten (§§ 257, 259 StGB) sonst verwischt werde.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.